



Estratégia atualizada — Spazio Academia

Nova prova: dação de 2023 feita por Amanda/Armando sem a Spazio · o elo a atacar é a doação de 2020 · Proc. 0590155-64.2024.8.04.0001

1. A nova prova e o que ela muda

Onde está realmente o vício

As escrituras (mov. 1.14/1.15) confirmam que a **dação de 2023 ao SICOOB foi feita por AMANDA (anuenta dadora) e ARMANDO JOSÉ CORREA (devedor), SEM a Spazio**. Porém o imóvel só estava em nome de Amanda porque a **Spazio o doou a ela em 2020 (R-5)**. O elo viciado a derrubar é a **DOAÇÃO DE 2020** — caindo ela, a dação de 2023 perde a base e o imóvel retorna à Spazio.

Fato que reforça a fraude — vínculo familiar

Pela escritura, **Armando José Correa e Amanda Campos Correa são IRMÃOS** (mesmos pais: Armando José Correa e Márcia Cristina Ferraz Moura). O imóvel da Spazio (via Amanda) acabou **quitando dívida milionária do irmão** (R\$ 6,5 mi) junto ao SICOOB — arranjo familiar que drenou o ativo da sociedade.

2. A tese, com a nova informação

- **Alvo principal — nulidade/ineficácia da doação de 2020 (R-5):** a Spazio dispôs gratuitamente de seu único imóvel em favor da sócia Amanda, sem deliberação social/anuência de Nair. Doação de bem social a sócia, sem contrapartida.
- **Efeito dominó:** nula a doação de 2020, Amanda nunca foi dona legítima; logo a dação de 2023 ao SICOOB é ineficaz e o imóvel volta à Spazio.
- **Abuso da personalidade / desvio de finalidade (art. 50 CC):** o bem social serviu para pagar dívida pessoal do irmão de Amanda — desvio caracterizado.
- **Fraude contra credores (art. 158 e segs. CC):** conforme o passivo da Spazio à época, a saída gratuita do imóvel prejudicou credores da sociedade.
- **SICOOB não é terceiro de boa-fé:** era credor fiduciário desde 2019 (R-4), conhecia toda a cadeia do imóvel; e a escritura de 2023 declara — falsamente, se a origem era viciada — que o ato 'não viola qualquer contrato ou autorização'.
- **Vício de representação (art. 1.015, p.ú., CC):** se a doação de 2020 foi assinada sem Nair, é inoponível à sociedade — tese mais direta (DEPENDE de confirmar assinatura).

3. O ponto que ainda decide tudo

Confirmar a assinatura da doação de 2020 (R-5)

Precisamos da **escritura de cessão/doação de 2020** (2º Ofício de Notas, Livro 949, fls. 135/136). **Se Nair NÃO assinou** → tese fechada por vício de representação. **Se assinou** → seguimos por abuso da personalidade/fraude (art. 50 e 158 CC), que não depende da assinatura mas exige provar o desvio e o prejuízo.

4. Cadeia registral — Matrícula 16.803



Registro	Ato
R-1 · 2014	João Marcena e Maria Auxiliadora vendem à SPAZIO (R\$ 200 mil). Spazio torna-se proprietária.
2019	Amanda Campos Correa ingressa como SÓCIA da Spazio (AV-3).
R-4 · 2019	Spazio dá o imóvel em alienação fiduciária ao SICOOB UNIAM (garantia de CCB).
R-5 · 2020	SPAZIO DOA os direitos do imóvel a Amanda — ELO VICIADO A ATACAR.
R-7 · 2023	Amanda dá o imóvel em dação ao SICOOB UNIAM p/ quitar dívida do irmão Armando (R\$ 6,5 mi).
—	SICOOB UNIAM incorporado pelo SICOOB UNICENTRO (autora do despejo).
2024	Ação de despejo: alega 'locação Amanda→Spazio'. Matrícula desmente: Spazio era dona, Amanda é sócia.

5. Ataques — síntese por alvo

Contra o SICOOB (autora)	Contra Amanda
Inadequação da via / carência de ação (485, VI, CPC): não há locação.	Nulidade da doação de 2020 sem anuência de Nair (1.015 p.ú. CC).
Ilegitimidade ativa: nunca foi locador da Spazio.	Doação de bem social a si mesma — desvio (art. 50 CC).
Omissão da CCB 81973/alienação — requerer exibição (396 CPC).	Conflito de interesses se era administradora (1.017 CC).
Má-fé: credor desde 2019, conhecia a cadeia.	Fraude contra credores / arranjo familiar com o irmão Armando.

6. Perguntas decisivas à cliente (Nair)

1. Você ASSINOU a doação de 2020 (R-5) e a alienação fiduciária de 2019 (R-4)? Ou só Amanda?
2. Tinha CIÊNCIA desses atos na época? Quando soube? Ficou inerte?
3. Percentuais societários e quem era administrador(a) em 2019–2020?
4. Contrato social exigia anuência de todos para doar/onera imóvel ou garantir dívida de sócio?
5. A Spazio tinha outras dívidas/credores em 2019–2020 (prejudicados pela saída do imóvel)?
6. A 'locação' de 2022 chegou a ser paga? Há comprovantes? (se não, reforça simulação)
7. Você sabia da relação Amanda–Armando (irmãos) e da dívida dele com o SICOOB?

7. O que obter (diligências)

Documento	Onde	Confirmar
Escritura doação 2020 (Livro 949, fls.135/136)	2º Ofício de Notas Manaus	Assinaturas — pivô da tese.
Escritura alienação fiduciária 2019 (CCB 81973)	2º Ofício / exibição pelo SICOOB	Quem representou a Spazio.



Documento	Onde	Confirmar
Contrato social + alterações 2018–2023	JUCEA	Regras de doação/garantia; quem assinava.
Matrícula 16.803 atualizada	5º Ofício de RI Manaus	Situação dominial atual.
CCBs de Armando (AD-947067, LM-947067, 126230)	Exibição pelo SICOOB	Dívida do irmão paga com bem da Spazio.

8. Próximos passos

1. Reunião com Nair (responder seção 6 por escrito).
2. Obter escritura da doação de 2020 + contrato social na JUCEA.
3. Peticionar no despejo: sustar cumprimento (efeito suspensivo) + exibição da CCB/alienação.
4. Confirmada a ausência de aval: ajuizar anulatória/declaratória c/c reintegração (Frente B).
5. Avaliar notícia-crime se caracterizada fraude na transmissão.

Manaus/AM, data da elaboração.

Felipe Benchaya M Pascarelli Lopes
OAB/AM 19.500

Documento de trabalho interno — Chalub & Pascarelli Advogados Associados. Teses condicionadas à confirmação documental (assinaturas / contrato social). Não é peça processual.